



Verschwiegenheits- & Geheimhaltungserklärung

Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen

OFFENLEGENDE PARTEI

Vor- und Nachname

Projekt / Produkt: Vela / Agentur OS

Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

– nachfolgend „Offenlegende Partei“ bzw. „Vela“ genannt –

und

EMPFANGENDE PARTEI

Name der Agentur / des Unternehmens

Vertreten durch (Name, Funktion)

Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

– nachfolgend „Empfangende Partei“ genannt –

Die Parteien beabsichtigen, im Rahmen eines persönlichen Gesprächs sowie eines anschließenden Test- bzw. Pilotbetriebs der Software „Vela / Agentur OS“ zusammenzuarbeiten. Hierbei erhält die Empfangende Partei Zugang zu vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnissen der Offenlegenden Partei. Zu deren Schutz vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1 Gegenstand und Zweck der Vereinbarung

(1) Die Offenlegende Partei entwickelt mit „Vela / Agentur OS“ eine integrierte All-in-One-Software für Kreativagenturen (Projekt- und Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung, Ressourcenplanung, Kalkulation, Angebote/Rechnungen, Kalender u. a.). Im Rahmen eines Gesprächs am

Datum des Gesprächs

Ort

sowie eines daran ggf. anschließenden Test- und Pilotbetriebs werden der Empfangenden Partei vertrauliche Informationen mündlich, schriftlich, elektronisch, durch Vorführung der Software, durch Bereitstellung von Zugangsdaten zu einer Test-/Produktivinstanz oder in sonstiger Form zugänglich gemacht.

(2) Die Empfangende Partei verpflichtet sich, diese Informationen ausschließlich für die Bewertung und den vereinbarten Testeinsatz der Software zu verwenden und im Übrigen nach Maßgabe dieser Vereinbarung streng vertraulich zu behandeln.

§ 2 Vertrauliche Informationen

(1) Als „vertrauliche Informationen“ gelten sämtliche Inhalte, Daten, Unterlagen und Mitteilungen, die der Empfangenden Partei vor, während oder nach dem Gespräch bzw. im Rahmen des Testbetriebs bekannt werden – unabhängig davon, ob sie ausdrücklich als „vertraulich“ gekennzeichnet sind oder nicht. Hierzu zählen insbesondere:

- a) die Software selbst, ihr Quellcode, ihre Architektur, Datenmodelle, Algorithmen, Schnittstellen und technischen Funktionsweisen;
- b) die Benutzeroberfläche, das Design, das Design-System, Layouts, Bedienkonzepte, Screens, Workflows und das Look-and-Feel;
- c) das zugrunde liegende Produkt- und Geschäftskonzept, insbesondere der integrierte All-in-One-Ansatz, dessen Aufbau, Modulkombination und Zusammenspiel;
- d) Konzepte, Ideen, Know-how, Roadmaps, geplante Funktionen, Strategien, Preismodelle, Kennzahlen sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse;
- e) Zugangsdaten, Logins, Demo- und Testdaten sowie alle Screenshots, Bildschirm- oder Videoaufnahmen der Software.

(2) Vertraulich sind ferner sämtliche Erkenntnisse, die sich erst aus der Zusammenschau oder Analyse offengelegter Einzelinformationen ergeben.

§ 3 Pflichten der Empfangenden Partei

Die Empfangende Partei verpflichtet sich,

- a) die vertraulichen Informationen streng geheim zu halten und Dritten weder ganz noch teilweise zugänglich zu machen, mitzuteilen oder zu überlassen;
- b) die Informationen ausschließlich für den in § 1 genannten Zweck zu verwenden und nicht für eigene oder fremde geschäftliche, wirtschaftliche, berufliche oder private Vorhaben zu nutzen oder zu verwerten;

- c) den Zugang zu den Informationen auf solche Mitarbeiter zu beschränken, die ihn zwingend benötigen, und diese in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit zu verpflichten;
- d) alle angemessenen technischen und organisatorischen Vorkehrungen gegen eine unbefugte Kenntnisaufnahme durch Dritte zu treffen;
- e) ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Offenlegenden Partei keine Screenshots, Foto-, Bildschirm- oder Videoaufnahmen der Software anzufertigen oder weiterzugeben;
- f) Aufzeichnungen, Kopien, Notizen, Daten und Zugangsdaten auf Verlangen der Offenlegenden Partei oder bei Beendigung des Testbetriebs unverzüglich zurückzugeben bzw. nachweislich und vollständig zu löschen oder zu vernichten.

§ 4 Geistiges Eigentum – keine Rechteübertragung

(1) Sämtliche Rechte an der Software, am Quellcode, am Design, an den Konzepten, am Know-how und an allen sonstigen vertraulichen Informationen verbleiben ausschließlich bei der Offenlegenden Partei. Diese Vereinbarung begründet keinerlei Übertragung, Lizenz oder sonstiges Nutzungsrecht an diesen Rechten, mit Ausnahme des für den vereinbarten Testbetrieb erforderlichen, nicht-exklusiven, jederzeit widerruflichen Nutzungsrechts.

(2) Die Offenlegung vertraulicher Informationen begründet kein Vorbenutzungsrecht und keinen Anspruch der Empfangenden Partei auf deren Verwertung.

(3) Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen, die die Empfangende Partei im Rahmen des Testbetriebs zur Software beisteuert, darf die Offenlegende Partei unentgeltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt für die Weiterentwicklung der Software nutzen, ohne dass hieraus Ansprüche der Empfangenden Partei entstehen.

§ 5 Nachbau-, Kopier- und Reverse-Engineering-Verbot

Die Empfangende Partei verpflichtet sich, es zu unterlassen,

- a) die Software oder Teile davon ganz oder teilweise nachzubauen, zu kopieren, nachzuahmen oder nachbilden zu lassen – einschließlich des Produktkonzepts, des integrierten All-in-One-Ansatzes, der Benutzeroberfläche, des Designs und der Bedienabläufe;
- b) die Software zu dekompile, zu disassemblieren, einem Reverse Engineering zu unterziehen oder auf andere Weise den Quellcode, die Strukturen oder Funktionsweisen zu ermitteln, soweit dies nicht zwingend gesetzlich erlaubt ist;
- c) unter Verwendung der vertraulichen Informationen ein konkurrierendes oder gleichartiges Produkt selbst zu entwickeln, entwickeln zu lassen, zu finanzieren oder dessen Entwicklung durch Dritte zu fördern oder zu beauftragen;
- d) vertrauliche Informationen an gegenwärtige oder potentielle Wettbewerber der Offenlegenden Partei weiterzugeben.

Dieses Verbot gilt unabhängig davon, ob die Empfangende Partei die Informationen für „neu“ oder „allgemein bekannt“ hält.

§ 6 Ausnahmen von der Geheimhaltung

Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die

- a) zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits allgemein öffentlich bekannt waren oder ohne Verschulden der Empfangenden Partei öffentlich bekannt werden;
- b) der Empfangenden Partei nachweislich bereits vor der Offenlegung rechtmäßig und ohne Geheimhaltungspflicht bekannt waren;
- c) aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder behördlicher bzw. gerichtlicher Anordnung offengelegt werden müssen; in diesem Fall ist die Offenlegende Partei – soweit rechtlich zulässig – vorab unverzüglich zu informieren.

Die Beweislast für das Vorliegen einer Ausnahme trägt die Empfangende Partei.

§ 7 Dauer der Verpflichtung

Die Geheimhaltungspflicht beginnt mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung und besteht auch nach Beendigung des Testbetriebs bzw. der geschäftlichen Beziehung zwischen den Parteien fort, längstens jedoch für einen Zeitraum von **fünf (5) Jahren** ab dem Datum des Gesprächs gemäß § 1. Für Informationen, die als Geschäftsgeheimnis im Sinne des Geschäftsgeheimnisgesetzes (GeschGehG) geschützt sind, gilt die Geheimhaltungspflicht darüber hinaus für die Dauer des gesetzlichen Schutzes fort.

§ 8 Vertragsstrafe und Schadensersatz

(1) Für jeden Fall einer schuldhaften Verletzung der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung verpflichtet sich die Empfangende Partei zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von **25.000 EUR** an die Offenlegende Partei. Bei einer dauerhaften oder fortgesetzten Zuwiderhandlung gilt jeder angefangene Monat als eigenständiger Verstoß.

(2) Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens sowie von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen bleibt ausdrücklich vorbehalten; eine verwirkte Vertragsstrafe wird auf einen etwaigen Schadensersatzanspruch angerechnet.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.

(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz der Offenlegenden Partei.

UNTERSCHRIFTEN

Ort, Datum

Offenlegende Partei

Vela / Agentur OS · Name in Druckbuchstaben

Empfangende Partei

Name in Druckbuchstaben · Funktion